



**PUTUSAN**  
**Nomor 33/Pid.B/2025/PN Rta**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MAHLI BIN JUMAIRI**
2. Tempat lahir : Tapin
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/26 Juli 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Telaga Baru RT. 002 RW.000 Desa Telaga Baru  
Kec. Telaga Bauntung Kab. Banjar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa **MAHLI BIN JUMAIRI** ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan SP.Kap/7/I/RES.1.7/2025/Reskrim tertanggal 07 Januari 2025;

Terdakwa **MAHLI BIN JUMAIRI** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2025 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2025 sampai dengan tanggal 8 Maret 2025
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau sejak tanggal 9 Maret 2025 sampai dengan tanggal 7 April 2025
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2025 sampai dengan tanggal 1 April 2025
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau (Pasal 25) sejak tanggal 2 April 2025 sampai dengan tanggal 1 Mei 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri Rantau sejak tanggal 2 Mei 2025 sampai dengan tanggal 31 Mei 2025

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Sdr. Zulkifli Thaufik, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat/Penasihat Hukum di Pusat Bantuan Hukum (PBH) DPC Peradi Benua Enam Cabang Rantau, Posbakum pada Pengadilan Negeri Rantau, yang berkedudukan dan beralamat di Jalan Perintis Raya RT.02 Nomor 3 Desa Perintis Raya Kecamatan Tapin Utara Kabupaten

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tapin Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum dari Majelis Hakim Nomor 33Pid.Sus/2025/PN Rta tanggal 23 April 2025 untuk mendampingi Terdakwa selama proses persidangan

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 33/Pid.B/2025/PN Rta tanggal 15 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.B/2025/PN Rta tanggal 15 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAHLI bin JUMAIRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pembunuhan yang dilakukan dengan rencana lebih dahulu**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 20 (dua puluh) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna hijau yang bertuliskan SPORT;
  - 1 (satu) buah kursi terbuat dari kayu.

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak mengajukan pembelaan maupun permohonan di persidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor REG. PERKARA PDM-33/tapin/03/2025 tanggal 14 April 2025 sebagai berikut:

## KESATU

----- Bahwa Ia **Terdakwa MAHLI Bin JUMAIRI** pada hari Hari Senin tanggal

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Rta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Oktober 2022 sekitar Pukul 16.00 Wita bertempat di depan sebuah rumah yang berada di Desa Paring Guling RT.02/RW.02 Kec.Bungur, Kab.Tapin atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di depan sebuah rumah yang berada di Desa Paring Guling RT.02/RW.02 Kec.Bungur, Kab.Tapin atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain"** yang dilakukan oleh Terdakwa MAHLI Bin JUMAIRI kepada Korban (Alm) Sdr.ARBAIN, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut sebagai berikut:---

- Bahwa pada sekitar bulan September tahun 2022, Terdakwa MAHLI Bin JUMAIRI terlibat suatu permasalahan dengan seseorang yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi namanya, selang beberapa jam kemudian Terdakwa didatangi oleh Korban (Alm) Sdr.ARBAIN pada saat Terdakwa berada disebuah warung dengan maksud mengajak Terdakwa untuk berkelahi, dikarenakan sebelumnya Terdakwa terjadi suatu permasalahan dengan teman Korban (Alm) Sdr.ARBAIN;---

- Bahwa karena Terdakwa merasa takut, kemudian Terdakwa pulang ke rumah saudaranya yang bernama Sdr.i ACIL YANI yang berada di Desa Paring Guling, Kec.Bungur, Kab.Tapin untuk meminta uang, kemudian Terdakwa pulang kembali kerumah untuk menemui orang tuanya, selang beberapa jam kemudian Korban (Alm) Sdr.ARBAIN juga mendatangi rumah orang tua Terdakwa dengan maksud untuk mencari keberadaan dari Terdakwa, karena merasa terancam kemudian Terdakwa berpamitan kepada ibu Terdakwa bernama Almh.ARNIAH untuk berangkat ke daerah Desa KM.77 Kec.Mentewe, Kab.Tanah Bumbu, kemudian pada hari Senin sekira tanggal 17 Oktober 2022 pukul 08.00 Wita Terdakwa bermaksud untuk kembali ke rumahnya yang berada di Desa Telaga Baru, Kec.Telaga Bauntung, Kab.Banjar dengan tujuan untuk membunuh Korban (Alm) Sdr.ARBAIN dengan cara membawa senjata tajam jenis Pisau semenjak dari Desa KM.77 Kec.Mentewe, Kab.Tanah Bumbu;----

- Bahwa setelah Terdakwa sampai didaerah Desa Paring Guling RT.02/RW.02 Kec.Bungur, Kab.Tapin tepatnya didepan rumah Korban (Alm) Sdr.ARBAIN, Terdakwa melihat Korban (Alm) Sdr.ARBAIN sedang duduk didepan teras rumah, kemudian Terdakwa mendatangi Korban

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Rta



(Alm) Sdr.ARBAIN dan bertanya "siapa kamu" kemudian dijawab oleh Terdakwa " ini aku MAHLI mau bayar hutang", setelah itu Terdakwa menusukkan senjata tajam jenis Pisau tersebut menggunakan tangan sebelah kiri kearah tubuh Korban (Alm) Sdr.ARBAIN sebanyak 7 (tujuh) kali tusukan, yang mengenai bagian dada sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian bagian perut sebanyak 3 (tiga) kali dan bagian tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian setelah itu Korban (Alm) Sdr.ARBAIN lari masuk kedalam rumah dan ditemukan oleh Saksi ITA Binti HADRAN (Alm) selaku Istri dari Korban (Alm) Sdr.ARBAIN sedang posisi duduk dikursi dengan keadaan bersimbah darah dan sudah tidak bernafas lagi, kemudian Istri Korban (Alm) Sdr.ARBAIN memberitahu Saksi YULIANI selaku Anak Korban (Alm) Sdr.ARBAIN untuk menelfon ambulance dan membawanya ke RSUD Datu Sanggul Tapin untuk memperoleh pertolongan medis;---

- Bahwa setelah itu, Terdakwa pergi meninggalkan Korban (Alm) Sdr.ARBAIN dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z untuk melarikan diri kedaerah Desa KM.77 Kec.Mentewe, Kab.Tanah Bumbu, kemudian Terdakwa menjual senjata tajam jenis Pisau yang digunakan untuk melakukan Penusukan kepada Korban (Alm) Sdr.ARBAIN didaerah Kab.Batu Licin dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah itu pada hari senin tanggal 06 Januari 2025 Terdakwa datang ke POS Polisi di Desa Sungai Dua, Kec.Simpang Empat, Kab.Tanah Bumbu untuk menyerahkan diri;---

- Bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* RSUD Datu Sanggul Nomor : 232/Ver/x/2022 tanggal 19 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh dr.Resti Riyandina M/NIP.199208062020122010 terhadap Korban atas nama ARBAIN Bin H.SAPUR (Alm) dengan Hasil Pemeriksaan Korban masuk Rumah Sakit dalam keadaan meninggal dunia, pada korban ditemukan :

1. Kepala : Tidak terdapat kelainan
2. Leher : Tidak terdapat kelainan
3. Dada / punggung : Tampak luka robek tepi rata dibagian dada sebelah kanan diatas puting susu dengan panjang dua sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dan dalam tiga sentimeter;

Tampak luka robek tepi rata dibagian dada



sebelah kanan disamping kanan putting susu dengan panjang dua koma lima sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam empat sentimeter dan teraba patahan tulang didalamnya;

Tampak luka robek tepi rata dibagian bawah ketiak kiri dengan panjang dua sentimeter, lebar dua sentimeter dan dalam empat sentimeter.

4. Perut/pinggang : Tampak luka robek tepi rata dibagian perut kanan atas dengan panjang empat sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam Sembilansentimeter dengan usus terburai keluar;

Tampak luka robek tepi rata bagian perut kanan atas, sekitar lima jari disamping kiri pusat, dengan panjang dua koma lima sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam Sembilan sentimeter dengan usus terburai keluar;

Tampak luka robek tepi rata dibagian perut kanan, bawah dengan panjang dua sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter dan salam Sembilan sentimeter.

5. Anggota gerak atas : Tampak luka robek tepi rata dijari kelingking tangan kanan dengan panjang empat sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dan dalam satu sentimeter  
6. Anggota gerak bawah/ : Tidak terdapat kelainan  
7. Genetalia/bokong : Tidak terdapat kelainan

#### KESIMPULAN

Keadaan tersebut diatas diduga akibat trauma benda tajam

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 271/SKK/RSUD-DS/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh RSUD Datu Sanggul atas nama ARBAIN yang dinyatakan meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022 pukul 16.30 Wita diruang IGD RSUD Datu Sanggul yang ditanda tangani oleh dr. Resti Riyandina Mujiarto Binti Mujiarto selaku Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP).-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perbuatan Terdakwa MAHLI Bin JUMAIRI tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP.---**

**ATAU**

## **KEDUA :**

----- Bahwa la **Terdakwa MAHLI Bin JUMAIRI** pada hari Hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar Pukul 16.00 Wita bertempat di depan sebuah rumah yang berada di Desa Paring Guling RT.02/RW.02 Kec.Bungur, Kab.Tapin atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022, atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di depan sebuah rumah yang berada di Desa Paring Guling RT.02/RW.02 Kec.Bungur, Kab.Tapin atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana **"Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain"**, yang dilakukan oleh Terdakwa MAHLI Bin JUMAIRI kepada Korban (Alm) Sdr.ARBAIN dengan cara sebagai berikut:----

- Bahwa pada sekitar bulan September tahun 2022, Terdakwa MAHLI Bin JUMAIRI terlibat suatu permasalahan dengan seseorang yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi namanya, selang beberapa jam kemudian Terdakwa didatangi oleh Korban (Alm) Sdr.ARBAIN pada saat Terdakwa berada disebuah warung dengan maksud mengajak Terdakwa untuk berkelahi, dikarenakan sebelumnya Terdakwa terjadi suatu permasalahan dengan teman Korban (Alm) Sdr.ARBAIN;--

- Bahwa karena Terdakwa merasa takut, kemudian Terdakwa pulang ke rumah saudaranya yang bernama Sdr.i ACIL YANI yang berada di Desa Paring Guling, Kec.Bungur, Kab.Tapin untuk meminta uang, kemudian Terdakwa pulang kembali kerumah untuk menemui orang tuanya, selang beberapa jam kemudian Korban (Alm) Sdr.ARBAIN juga mendatangi rumah orang tua Terdakwa dengan maksud untuk mencari keberadaan dari Terdakwa, karena merasa terancam kemudian Terdakwa perpisahan kepada ibu Terdakwa bernama Almh.ARNIAH untuk berangkat ke daerah Desa KM.77 Kec.Mentewe, Kab.Tanah Bumbu, kemudian pada hari Senin sekira tanggal 17 Oktober 2022 pukul 08.00 Wita Terdakwa bermaksud untuk kembali ke rumahnya yang berada di Desa Telaga Baru, Kec.Telaga Bauntung, Kab.Banjari;-

- Bahwa setelah Terdakwa sampai didaerah Desa Paring Guling RT.02/RW.02 Kec.Bungur, Kab.Tapin tepatnya didepan rumah Korban (Alm) Sdr.ARBAIN, Terdakwa melihat Korban (Alm) Sdr.ARBAIN sedang

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Rta



duduk didepan teras rumah, kemudian Terdakwa mendatangi Korban (Alm) Sdr.ARBAIN dan bertanya “*siapa kamu*” kemudian dijawab oleh Terdakwa “ *ini aku MAHLI mau bayar hutang*”, setelah itu Terdakwa menusukkan senjata tajam jenis Pisau tersebut menggunakan tangan sebelah kiri kearah tubuh Korban (Alm) Sdr.ARBAIN sebanyak 7 (tujuh) kali tusukan, yang mengenai bagian dada sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian bagian perut sebanyak 3 (tiga) kali dan bagian tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian setelah itu Korban (Alm) Sdr.ARBAIN lari masuk kedalam rumah dan ditemukan oleh Saksi ITA Binti HADRAN (Alm) selaku Istri dari Korban (Alm) Sdr.ARBAIN sedang posisi duduk dikursi dengan keadaan bersimbah darah dan sudah tidak bernafas lagi, kemudian Istri Korban (Alm) Sdr.ARBAIN memberitahu Saksi YULIANI selaku Anak Korban (Alm) Sdr.ARBAIN untuk menelfon *ambulance* dan membawanya ke RSUD Datu Sanggul Tapin untuk memperoleh pertolongan medis;---

- Bahwa setelah itu, Terdakwa pergi meninggalkan Korban (Alm) Sdr.ARBAIN dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z untuk melarikan diri kedaerah Desa KM.77 Kec.Mentewe, Kab.Tanah Bumbu, kemudian Terdakwa menjual senjata tajam jenis Pisau yang digunakan untuk melakukan Penusukan kepada Korban (Alm) Sdr.ARBAIN didaerah Kab.Batu Licin dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah itu pada hari senin tanggal 06 Januari 2025 Terdakwa datang ke POS Polisi di Desa Sungai Dua, Kec.Simpang Empat, Kab.Tanah Bumbu untuk menyerahkan diri;--

- Bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* RSUD Datu Sanggul Nomor : 232/Ver/x/2022 tanggal 19 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh dr.Resti Riyandina M/NIP.199208062020122010 terhadap Korban atas nama ARBAIN Bin H.SAPUR (Alm) dengan Hasil Pemeriksaan Korban masuk Rumah Sakit dalam keadaan meninggal dunia, pada korban ditemukan :

1. Kepala : Tidak terdapat kelainan
2. Leher : Tidak terdapat kelainan
3. Dada / punggung : Tampak luka robek tepi rata dibagian dada sebelah kanan diatas putting susu dengan panjang dua sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dan dalam tiga sentimeter;



Tampak luka robek tepi rata dibagian dada sebelah kanan disamping kanan puting susu dengan panjang dua koma lima sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam empat sentimeter dan teraba patahan tulang didalamnya;

Tampak luka robek tepi rata dibagian bawah ketiak kiri dengan panjang dua sentimeter, lebar dua sentimeter dan dalam empat sentimeter.

4. Perut/pinggang : Tampak luka robek tepi rata dibagian perut kanan atas dengan panjang empat sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam Sembilan sentimeter dengan usus terburai keluar;

Tampak luka robek tepi rata bagian perut kanan atas, sekitar lima jari disamping kiri pusat, dengan panjang dua koma lima sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam Sembilan sentimeter dengan usus terburai keluar;

Tampak luka robek tepi rata dibagian perut kanan bawah dengan panjang dua sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter dan dalam Sembilan sentimeter.

5. Anggota gerak atas : Tampak luka robek tepi rata dijari kelingking tangan kanan dengan panjang empat sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dan dalam satu sentimeter

6. Anggota gerak bawah/ : Tidak terdapat kelainan

7. Genetalia/bokong : Tidak terdapat kelainan

#### KESIMPULAN

Keadaan tersebut diatas diduga akibat trauma benda tajam

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 271/SKK/RSUD-DS/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh RSUD Datu Sanggul atas nama ARBAIN yang dinyatakan meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022 pukul 16.30 Wita diruang IGD RSUD Datu Sanggul yang ditanda tangani oleh dr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resti Riyandina Mujiarto Binti Mujiarto selaku Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP).--

**Perbuatan Terdakwa MAHLI Bin JUMAIRI tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.---**

## ATAU

### KETIGA:

----- Bahwa la **Terdakwa MAHLI Bin JUMAIRI** pada hari Hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar Pukul 16.00 Wita bertempat di depan sebuah rumah yang berada di Desa Paring Guling RT.02/RW.02 Kec.Bungur, Kab.Tapin atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022, atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di depan sebuah rumah yang berada di Desa Paring Guling RT.02/RW.02 Kec.Bungur, Kab.Tapin atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan Yang Mengakibatkan Mati**" yang dilakukan oleh Terdakwa MAHLI Bin JUMAIRI kepada Korban (Alm) Sdr.ARBAIN dengan cara sebagai berikut:--

- Bahwa pada sekitar bulan September tahun 2022, Terdakwa MAHLI Bin JUMAIRI terlibat suatu permasalahan dengan seseorang yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi namanya, selang beberapa jam kemudian Terdakwa didatangi oleh Korban (Alm) Sdr.ARBAIN pada saat Terdakwa berada disebuah warung dengan maksud mengajak Terdakwa untuk berkelahi, dikarenakan sebelumnya Terdakwa terjadi suatu permasalahan dengan teman Korban (Alm) Sdr.ARBAIN;---

- Bahwa karena Terdakwa merasa takut, kemudian Terdakwa pulang ke rumah saudaranya yang bernama Sdr.i ACIL YANI yang berada di Desa Paring Guling, Kec.Bungur, Kab.Tapin untuk meminta uang, kemudian Terdakwa pulang kembali kerumah untuk menemui orang tuanya, selang beberapa jam kemudian Korban (Alm) Sdr.ARBAIN juga mendatangi rumah orang tua Terdakwa dengan maksud untuk mencari keberadaan dari Terdakwa, karena merasa terancam kemudian Terdakwa perpisahan kepada ibu Terdakwa bernama Almh.ARNIAH untuk berangkat ke daerah Desa KM. 77 Kec.Mentewe, Kab.Tanah Bumbu, kemudian pada hari Senin sekira tanggal 17 Oktober 2022 pukul 08.00 Wita Terdakwa bermaksud untuk kembali ke rumahnya yang berada di Desa Telaga Baru, Kec.Telaga Bauntung, Kab.Banjar;-



- Bahwa setelah Terdakwa sampai di daerah Desa Paring Guling RT.02/RW.02 Kec.Bungur, Kab.Tapin tepatnya didepan rumah Korban (Alm) Sdr.ARBAIN, Terdakwa melihat Korban (Alm) Sdr.ARBAIN sedang duduk didepan teras rumah, kemudian Terdakwa mendatangi Korban (Alm) Sdr.ARBAIN dan bertanya "*siapa kamu*" kemudian dijawab oleh Terdakwa "*ini aku MAHLI mau bayar hutang*", setelah itu Terdakwa menusukkan senjata tajam jenis Pisau tersebut menggunakan tangan sebelah kiri ke arah tubuh Korban (Alm) Sdr.ARBAIN sebanyak 7 (tujuh) kali tusukan, yang mengenai bagian dada sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian bagian perut sebanyak 3 (tiga) kali dan bagian tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian setelah itu Korban (Alm) Sdr.ARBAIN lari masuk kedalam rumah;---

- Bahwa setelah itu, Terdakwa pergi meninggalkan Korban (Alm) Sdr.ARBAIN dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z untuk melarikan diri ke daerah Desa KM.77 Kec.Mentewe, Kab.Tanah Bumbu, kemudian Terdakwa menjual senjata tajam jenis Pisau yang digunakan untuk melakukan Penusukan kepada Korban (Alm) Sdr.ARBAIN di daerah Kab.Batu Licin dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah itu pada hari senin tanggal 06 Januari 2025 Terdakwa datang ke POS Polisi di Desa Sungai Dua, Kec.Simpang Empat, Kab.Tanah Bumbu untuk menyerahkan diri;---

- Bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* RSUD Datu Sanggul Nomor : 232/Ver/x/2022 tanggal 19 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh dr.Resti Riyandina M/NIP.199208062020122010 terhadap Korban atas nama ARBAIN Bin H.SAPUR (Alm) dengan Hasil Pemeriksaan Korban masuk Rumah Sakit dalam keadaan meninggal dunia, pada korban ditemukan :

1. Kepala : Tidak terdapat kelainan
2. Leher : Tidak terdapat kelainan
3. Dada / punggung : Tampak luka robek tepi rata dibagian dada sebelah kanan diatas puting susu dengan panjang dua sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dan dalam tiga sentimeter;

Tampak luka robek tepi rata dibagian dada sebelah kanan disamping kanan puting susu dengan panjang dua koma lima



sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam empat sentimeter dan teraba patahan tulang didalamnya;

Tampak luka robek tepi rata dibagian bawah ketiak kiri dengan panjang dua sentimeter, lebar dua sentimeter dan dalam empat sentimeter.

4. Perut/pinggang : Tampak luka robek tepi rata dibagian perut kanan atas dengan panjang empat sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam Sembilan sentimeter dengan usus terburai keluar;

Tampak luka robek tepi rata bagian perut kanan atas, sekitar lima jari disamping kiri pusat, dengan panjang dua koma lima sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam Sembilan sentimeter dengan usus terburai keluar;

Tampak luka robek tepi rata dibagian perut kanan bawah dengan panjang dua sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter dan dalam Sembilan sentimeter.

5. Anggota gerak atas : Tampak luka robek tepi rata di jari kelingking tangan kanan dengan panjang empat sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dan dalam satu sentimeter

6. Anggota gerak bawah/ : Tidak terdapat kelainan

7. Genetalia/bokong : Tidak terdapat kelainan

#### KESIMPULAN

Keadaan tersebut diatas diduga akibat trauma benda tajam

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 271/SKK/RSUD-DS/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh RSUD Datu Sanggul atas nama ARBAIN yang dinyatakan meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022 pukul 16.30 Wita diruang IGD RSUD Datu Sanggul yang ditanda tangani oleh dr. Resti Riyandina Mujiarto Binti Mujiarto selaku Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP).-----

**Perbuatan Terdakwa MAHLI Bin JUMAIRI tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP.--**

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Rta



Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. ITA BINTI HADRAN (ALM)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga siap diambil keterangannya dipersidangan;
- Bahwa Saksi pernah diambil keterangannya oleh Penyidik dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap Korban Arbain pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di Desa Paring Guling Rt.02/II, Kecamatan Bungur atau di rumah korban sendiri (Arbain);
- Bahwa saat kejadian tersebut Saksi Ita berada di rumah teman di Desa Paring Guling Rt.02/II, Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin sedang menghadiri arisan Ibu-Ibu. Setelah Saksi Ita pulang ke rumah dan mendapati korban sudah berlumuran darah yang banyak keluar akibat luka di tubuhnya dengan posisi berada persis duduk di kursi;
- Bahwa korban merupakan suami Saksi Ita sendiri dan bertempat tinggal satu rumah;
- Bahwa saat di perjalanan pulang ke rumah, Saksi Ita berpapasan dengan Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor di jalan;
- Bahwa Saksi Ita memegang tangan korban dan terasa sudah dingin dan tapi masih bernapas lalu Saksi Ita memberitahukan kejadian tersebut kepada anak Saksi Ita yang bernama Yuliani lalu tidak berapa lama datang mobil ambulance untuk dibawa ke RSUD Datu Sanggul untuk proses medis namun saat perjalanan menuju RSUD korban meninggal dunia;
- Bahwa saat korban dibawa ke RSUD dan lukanya dibersihkan Saksi Ita melihat ada 7 (tujuh) mata luka di tubuhnya korban;
- Bahwa saat kejadian tidak ada seorang pun di area rumah karena saat itu hujan deras dan sekitar rumah sepi. Di dalam rumah hanya ada anak korban dan Saksi Ita yang tidur;



- Bahwa terdapat alas kaki yang kemungkinan milik Terdakwa tertinggal di teras rumah Saksi Ita karena keluarga Saksi Ita tidak ada yang memiliki sandal tersebut;
- Bahwa Saksi Ita tidak mengetahui ada permasalahan apa antara Terdakwa dan Korban juga tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melukai Korban hingga Korban meninggal dunia. Tapi pernah sudah lama sekali Korban pernah cerita kalau menegur karena Terdakwa mempunyai masalah dengan teman Korban tetapi Saksi Ita tidak mengetahui permasalahannya apa;
- Bahwa Terdakwa baru sekarang diproses hukumnya karena Terdakwa sempat melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Saksi Ita tinggal di rumah hanya bertiga saja yaitu Saksi Ita, korban, dan Anak Saksi Ita dan Korban yang waktu kejadian tersebut sedang tidur di kamarnya sehingga tidak mengetahui tentang kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi Ita tidak mengetahui di mana tempatnya Terdakwa menusuk Korban tapi ketika Saksi Ita sampai rumah Saksi Ita melihat darah yang berceceran dari teras rumah hingga ke dalam rumah;
- Bahwa tidak ada permintaan maaf, kompensasi, maupun santunan duka, dari Terdakwa dan keluarga Terdakwa;
- Terhadap keberatan yang disampaikan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

**2. ARBAYAH BINTI ARBAIN (ALM)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga siap diambil keterangannya dipersidangan;
- Bahwa Saksi pernah diambil keterangannya oleh Penyidik dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap Korban Arbain pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di Desa Paring Guling Rt.02/II, Kecamatan Bungur atau di rumah korban sendiri (Arbain);
- Bahwa Saksi Arbayah merupakan anak kandung dari korban (arbain);
- Bahwa Saksi Arbayah tidak mengetahui bagaimana kejadian penusukan terhadap korban yang dilakukan oleh Terdakwa karena Saksi Arbayah tidak





tinggal bersama Saksi Ita dan Korban sehingga Saksi Arbayah tidak berada di tempat;

- Bahwa saat itu Saksi Arbayah ditelpon oleh Saksi Ita bahwa Korban luka-luka dan berdarah di sekujur tubuh;
- Bahwa Saksi Arbayah langsung ke rumah sakit untuk melihat Korban namun ternyata korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi Ita tidak mengetahui ada permasalahan apa antara Terdakwa dan Korban juga tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melukai Korban hingga Korban meninggal dunia;
- Bahwa saat korban di RSUD dan lukanya dibersihkan Saksi Ita melihat ada 7 (tujuh) mata luka di tubuhnya korban;
- Bahwa tidak ada permintaan maaf, kompensasi, maupun santunan duka, dari Terdakwa dan keluarga Terdakwa;
- Terhadap keberatan yang disampaikan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

**3. YULIYANI BINTI NADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga siap diambil keterangannya dipersidangan;
- Bahwa Saksi pernah diambil keterangannya oleh Penyidik dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap Korban Arbain pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di Desa Paring Guling Rt.02/II, Kecamatan Bungur atau di rumah korban sendiri (Arbain);
- Bahwa Saksi Yuliyani merupakan anak sambung dari Korban (Arbain);
- Bahwa Saksi Arbayah tidak mengetahui bagaimana kejadian penusukan terhadap korban yang dilakukan oleh Terdakwa karena Saksi Arbayah tidak tinggal bersama Saksi Ita dan Korban sehingga Saksi Arbayah tidak berada di tempat;
- Bahwa saat itu Saksi Yuliyani ditelpon oleh Saksi Ita bahwa Korban luka-luka dan berdarah di sekujur tubuh;
- Bahwa Saksi Yuliyani langsung ke rumah untuk melihat Korban dan menelpon ambulan untuk membawa korban ke rumah sakit;



- Bahwa saat saksi Yuliyani datang ke rumah Korban, Saksi Yuliyani melihat banyak darah yang tercecer dari teras rumah hingga ke dalam rumah dan keadaan korban terdapat luka-luka yang berlumur darah di sekujur tubuh Korban namun saat itu Korban masih sadar;
- Bahwa namun pada saat perjalanan ke rumah sakit, Korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi Ita tidak mengetahui ada permasalahan apa antara Terdakwa dan Korban juga tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melukai Korban hingga Korban meninggal dunia;
- Bahwa saat korban di RSUD dan lukanya dibersihkan Saksi Ita melihat ada 7 (tujuh) mata luka di tubuhnya korban;
- Bahwa tidak ada permintaan maaf, kompensasi, maupun santunan duka, dari Terdakwa dan keluarga Terdakwa;
- Terhadap keberatan yang disampaikan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Ahli di persidangan sebagai berikut;

**1. dr. RESTI RIYANDINA MUJIARTO BIN H. MUJIARTO** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya;

- Bahwa Ahli menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa
- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga siap diambil keterangannya berdasarkan pengetahuan dan keahliannya dipersidangan;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai dokter umum di Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Datu Sanggul sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saat itu yang bertugas sebagai dokter jaga adalah Ahli maka Ahli melakukan pemeriksaan luar atas pasien bernama Arbain;
- Bahwa setelah pasien datang langsung dilakukan tindakan medis tetapi kalau pasien tersebut telah meninggal dunia tetap dibersihkan dari luka dan luka di jahit sebelum dikembalikan kepada keluarganya dan dibuatkan *visum et repertum*;
- Bahwa Korban saat datang sudah dalam keadaan meninggal dunia akibat luka yang ada di beberapa bagian di tubuh Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban mengalami luka di dada, perut atas sebelah kanan, jari kelingking lengan dan untuk spesifik luka yang diderita korban saya sudah lupa serta luka tersebut sebanyak 7 (tujuh) buah akibat tusukan benda tajam;
- Bahwa oleh karena Korban saat datang dan ditangani telah meninggal dunia maka pasein tetap kami tangani dnegan membersihkan semua luka dan menjahitnya kemudian dibuatkan *visum et repertum* setelah itu diserahkan kepada keluarga pasien;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa

- Bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* RSUD Datu Sanggul Nomor : 232/Ver/x/2022 tanggal 19 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh dr.Resti Riyandina M/NIP.199208062020122010 terhadap Korban atas nama ARBAIN Bin H.SAPUR (Alm) dengan Hasil Pemeriksaan Korban masuk Rumah Sakit dalam keadaan meninggal dunia, pada korban ditemukan :

1. Kepala : Tidak terdapat kelainan
2. Leher : Tidak terdapat kelainan
3. Dada / punggung : Tampak luka robek tepi rata dibagian dada sebelah kanan diatas putting susu dengan panjang dua sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dan dalam tiga sentimeter;

Tampak luka robek tepi rata dibagian dada sebelah kanan disamping kanan putting susu dengan panjang dua koma lima sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam empat sentimeter dan teraba patahan tulang didalamnya;

Tampak luka robek tepi rata dibagian bawah ketiak kiri dengan panjang dua sentimeter, lebar dua sentimeter dan dalam empat sentimeter.

4. Perut/pinggang : Tampak luka robek tepi rata dibagian perut kanan atas dengan panjang empat sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam Sembilan sentimeter dengan usus terburai keluar;

Tampak luka robek tepi rata bagian perut kanan atas, sekitar lima jari disamping kiri

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Rta



pusat, dengan panjang dua koma lima sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam Sembilan sentimeter dengan usus terburai keluar;

Tampak luka robek tepi rata dibagian perut kanan bawah dengan panjang dua sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter dan salam Sembilan sentimeter.

5. Anggota gerak atas : Tampak luka robek tepi rata dijari kelingking tangan kanan dengan panjang empat sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dan dalam satu sentimeter
6. Anggota gerak bawah/ : Tidak terdapat kelainan
7. Genetalia/bokong : Tidak terdapat kelainan

#### KESIMPULAN

Keadaan tersebut diatas diduga akibat trauma benda tajam

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 271/SKK/RSUD-DS/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh RSUD Datu Sanggul atas nama Arbain yang dinyatakan meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022 pukul 16.30 Wita di ruang IGD RSUD Datu Sanggul yang ditanda tangani oleh dr. Resti Riyandina Mujiarto Binti Mujiarto selaku Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP).-----

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga siap diambil keterangannya dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diambil keterangannya oleh Penyidik dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap Korban Arbain pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di Desa Paring Guling Rt.02/II, Kecamatan Bungur atau di rumah korban sendiri (Arbain);
- Bahwa berawal dari Terdakwa cek-cok dengan teman korban di sebuah warung makan lalu Korban ikut-ikutan memarahi Terdakwa bahkan sampai mengajak Terdakwa berkelahi. Bahkan pada saat itu Korban mengancam akan membunuh Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa untuk menunggu disana karena Korban mau pulang untuk mengambil sajam

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Rta



namun Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa. Lalu yang kedua Korban pernah datang ke rumah Terdakwa dan mengancam akan membunuh Terdakwa apabila masih mengganggu teman korban;

- Bahwa kejadian Terdakwa diancam korban tersebut terjadi sekira 2 (dua) bulan sebelum Terdakwa melakukan penusukan terhadap korban;
- Bahwa setelah kejadian Korban mendatangi Terdakwa di rumah Terdakwa, keluarga Terdakwa meminta Terdakwa untuk pergi ke daerah pegunungan di Tanah Bumbu untuk bekerja mendulang emas;
- Bahwa selama bekerja di Tanah Bumbu, Terdakwa sering kali mendapat kabar dari keluarga bahwa Korban Arbain masih sering mencari Terdakwa untuk mengajak Terdakwa berkelahi;
- Bahwa karena sering mendengar korban masih sering mendatangi rumah Terdakwa untuk mengajak Terdakwa berkelahi, Terdakwa pun jadi kesal sehingga hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 Terdakwa berencana pulang ke Rantau untuk mendatangi Korban dan membunuh Korban sehingga Terdakwa membawa senjata tajam yang Terdakwa siapkan dari Tanah Bumbu;
- Bahwa setelah sampai rumah Terdakwa yang di Rantau, Terdakwa bertemu dengan teman-teman Terdakwa yang mengatakan kepada Terdakwa agar tidak bertemu dengan Korban Arbain karena akan membahayakan;
- Bahwa mendengar cerita dari teman Terdakwa tersebut, Terdakwa langsung pergi ke rumah Korban yang bertempat di Desa Paring Guling Rt.02/II, Kecamatan Bungur Kab. Tapin dengan membawa senjata tajam yang sudah Terdakwa siapkan dari Tanah Bumbu;
- Bahwa saat sampai di rumah Korban, Terdakwa memanggil Korban dari teras rumah Korban lalu tidak lama Korban keluar dan bertanya "siapa ini?", Terdakwa menjawab "ini Mahli" dan Terdakwa langsung menusuk Korban di area perut dan dada Korban sebanyak 7 (tujuh) kali dan karena melihat banyak darah yang keluar dari tubuh Korban, Terdakwa berhenti menusuk dan langsung melarikan diri langsung pergi kembali ke Tanah Bumbu untuk bekerja mendulang emas;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa menusuk Korban, keadaan di sekitar tidak ada orang-orang sama sekali, hujan, dan sepi;
- Bahwa senjata tajam yang Terdakwa gunakan untuk menusuk Korban sudah Terdakwa buang di Tanah Bumbu;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada permintaan maaf, kompensasi, maupun santunan duka, dari Terdakwa dan keluarga Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli, bukti surat, dan barang bukti dipersidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) Lembar celana dalam warna hijau yang bertuliskan sport
- 1 (satu) buah kursi terbuat dari kayu

Yang telah disita secara sah menurut hukum, dan dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi, yang baik masing masing Terdakwa maupun Saksi-Saksi mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap Korban Arbain pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di Desa Paring Guling Rt.02/II, Kecamatan Bungur atau di rumah korban sendiri (Arbain);
2. Bahwa berawal dari Terdakwa cek-cok dengan teman korban di sebuah warung makan lalu Korban ikut-ikutan memarahi Terdakwa bahkan sampai mengajak Terdakwa berkelahi. Bahkan pada saat itu Korban mengancam akan membunuh Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa untuk menunggu disana karena Korban mau pulang untuk mengambil sajam namun Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa. Lalu yang kedua Korban pernah datang ke rumah Terdakwa dan mengancam akan membunuh Terdakwa apabila masih mengganggu teman korban;
3. Bahwa kejadian Terdakwa diancam korban tersebut terjadi sekira 2 (dua) bulan sebelum Terdakwa melakukan penusukan terhadap korban;
4. Bahwa setelah kejadian Korban mendatangi Terdakwa di rumah Terdakwa, keluarga Terdakwa meminta Terdakwa untuk pergi ke daerah pegunungan di Tanah Bumbu untuk bekerja mendulang emas;
5. Bahwa selama bekerja di Tanah Bumbu, Terdakwa sering kali mendapat kabar dari keluarga bahwa Korban Arbain masih sering mencari Terdakwa untuk mengajak Terdakwa berkelahi;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Rta



6. Bahwa karena sering mendengar korban masih sering mendatangi rumah Terdakwa untuk mengajak Terdakwa berkelahi, Terdakwa pun jadi kesal sehingga hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 Terdakwa berencana pulang ke Rantau untuk mendatangi Korban dan membunuh Korban sehingga Terdakwa membawa senjata tajam yang Terdakwa siapkan dari Tanah Bumbu;
7. Bahwa setelah sampai rumah Terdakwa yang di Rantau, Terdakwa bertemu dengan teman-teman Terdakwa yang mengatakan kepada Terdakwa agar tidak bertemu dengan Korban Arbain karena akan membahayakan;
8. Bahwa mendengar cerita dari teman Terdakwa tersebut, Terdakwa langsung pergi ke rumah Korban yang bertempat di Desa Paring Guling Rt.02/II, Kecamatan Bungur Kab. Tapin dengan membawa senjata tajam yang sudah Terdakwa siapkan dari Tanah Bumbu;
9. Bahwa saat sampai di rumah Korban, Terdakwa memanggil Korban dari teras rumah Korban lalu tidak lama Korban keluar dan bertanya "siapa ini?", Terdakwa menjawab "ini Mahli" dan Terdakwa langsung menusuk Korban di area perut dan dada Korban sebanyak 7 (tujuh) kali dan karena melihat banyak darah yang keluar dari tubuh Korban, Terdakwa berhenti menusuk dan langsung melarikan diri langsung pergi kembali ke Tanah Bumbu untuk bekerja mendulang emas;
10. Bahwa saat kejadian Terdakwa menusuk Korban, keadaan di sekitar tidak ada orang-orang sama sekali, hujan, dan sepi;
11. Bahwa senjata tajam yang Terdakwa gunakan untuk menusuk Korban sudah Terdakwa buang di Tanah Bumbu;
12. Bahwa tidak ada permintaan maaf, kompensasi, maupun santunan duka, dari Terdakwa dan keluarga Terdakwa;
13. Bahwa saat kejadian penusukan terhadap korban Arbain, Saksi Ita berada di rumah teman di Desa Paring Guling Rt.02/II, Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin sedang menghadiri arisan Ibu-Ibu. Setelah Saksi Ita pulang ke rumah dan mendapati korban sudah meninggal dunia dengan darah yang banyak keluar akibat luka di tubuhnya dengan posisi berada persis duduk dikursi;
14. Bahwa korban merupakan suami Saksi Ita sendiri dan kami bertempat tinggal satu rumah;
15. Bahwa Saksi Ita memegang tangan korban dan terasa sudah dingin dan masih bernapas lalu Saksi Ita memberitahukan kejadian tersebut kepada

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Rta



anak Saksi Ita yang bernama Yuliani lalu tidak berapa lama datang mobil ambulan untuk dibawa ke RSUD Datu Sanggul untuk proses medis namun saat perjalanan menuju RSUD korban meninggal dunia;

16. Bahwa saat korban dibawa ke RSUD dan lukanya dibersihkan Saksi Ita melihat ada 7 (tujuh) mata luka di tubuhnya korban;

17. Bahwa saat kejadian tidak ada seorang pun di area rumah karena saat itu hujan deras dan sekitar rumah sepi. Di dalam rumah hanya ada anak korban dan Saksi Ita yang tidur;

18. Bahwa terdapat alas kaki yang kemungkinan milik Terdakwa tertinggal di teras rumah Saksi Ita karena keluarga Saksi Ita tidak ada yang memiliki sandal tersebut;

19. Bahwa Saksi Ita tidak mengetahui ada permasalahan apa antara Terdakwa dan Korban juga tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melukai Korban hingga Korban meninggal dunia. Tapi pernah sudah lama sekali Korban pernah cerita kalau menegur karena Terdakwa mempunyai masalah dengan teman Korban tetapi Saksi Ita tidak mengetahui permasalahannya apa;

20. Bahwa Terdakwa baru sekarang diproses hukumnya karena Terdakwa sempat melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya;

21. Bahwa Saksi Ita tinggal di rumah hanya bertiga saja yaitu Saksi Ita, korban, dan Anak Saksi Ita dan Korban yang waktu kejadian tersebut sedang tidur di kamarnya sehingga tidak mengetahui tentang kejadian tersebut;

22. Bahwa Saksi Ita tidak mengetahui di mana tempatnya Terdakwa menusuk Korban tapi ketika Saksi Ita sampai rumah Saksi Ita melihat darah yang berceceran dari teras rumah hingga ke dalam rumah;

23. Bahwa saat itu yang bertugas sebagai dokter jaga adalah Ahli maka Ahli melakukan pemeriksaan luar atas pasien bernama Arbain;

24. Bahwa setelah pasien datang langsung dilakukan tindakan medis tetapi kalau pasien tersebut telah meninggal dunia tetap dibersihkan dari luka dan luka di jahit sebelum dikembalikan kepada keluarganya dan dibuatkan *visum et repertum*;

25. Bahwa Korban saat datang sudah dalam keadaan meninggal dunia akibat luka yang ada di beberapa bagian di tubuh Terdakwa;

26. Bahwa Korban mengalami luka di dada, perut atas sebelah kanan, jari kelingking lengan dan untuk spesifik luka yang diderita korban saya sudah



lupa serta luka tersebut sebanyak 7 (tujuh) buah akibat tusukan benda tajam;

27. Bahwa oleh karena Korban saat datang dan ditangani telah meninggal dunia maka pasein tetap kami tangani dnegan membersihkan semua luka dan menjahitnya kemudian dibuatkan *visum et repertum* setelah itu diserahkan kepada keluarga pasien;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal-hal yang belum tercantum dalam putusan sebagaimana telah termuat dalam berita acara pemeriksaan di persidangan haruslah dianggap merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur barang siapa;**
2. **Unsur dengan dengaja dan dengan rencana terlebih dahulu;**
3. **Unsur merampas nyawa orang lain;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan para saksi, yang sedang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama **Mahli Bin Jumairi** dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Nomor REG. PERKARA PDM-33/tapin/03/2025 tanggal 14 April 2025, dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah diri **Mahli Bin Jumairi**, maka tidak terdapat kesalahan mengenai orang dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi setelah



selesai memberikan keterangannya dan Terdakwa juga mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim telah yakin bahwa terdakwa **Mahli Bin Jumairi** dinilai sehat baik jasmani maupun rohani;

Menimbang bahwa namun demikian apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini baru dapat diketahui setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, unsur **barang siapa** telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Dan Dengan Rencana Terlebih Dahulu;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah sikap batin seseorang yang tidak bisa tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai manifestasi (wujud) dari sikap sengaja tersebut Untuk dapat dikatakan dengan sengaja harus dapat meliputi unsur “menghendaki” dan “mengetahui”, yakni menghendaki ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan yang dilakukannya itu;

Menimbang bahwa si pelaku sebelum melakukan suatu tindakan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut seandainya dilakukan akan membawa akibat sebagaimana yang diharapkan itu dan mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;

Menimbang bahwa kesengajaan mempunyai beberapa bentuk/corak yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), artinya terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (sesuai dengan perumusan Undang-undang hukum pidana) adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;
- Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of nood zakelijkheids bewustzijn*), artinya yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur daripada suatu delik yang telah terjadi;
- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*), artinya yang menjadi sandaran adalah sejauhmana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi;





Menimbang bahwa sedangkan yang dimaksud artinya terdapat waktu jeda antara perencanaan dengan tindakan yang memungkinkan adanya perencanaan secara sistematis terlebih dahulu lalu baru diikuti dengan tindakannya. Pembunuhan berencana adalah pengambilan, atau pembunuhan orang lain setelah merencanakan waktu atau cara untuk menjamin keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan. Pasal 340 KUHP mempunyai unsur direncanakan yaitu syarat khusus yang harus diperhatikan dalam memutuskan apakah perbuatan terdakwa terbukti pembunuhan berencana atau pembunuhan, sedangkan perbedaan antara pembunuhan dan pembunuhan berencana hanyalah unsur rencana saja. Faktor subyektif Pasal 340 KUHP antara lain adalah perihal kejiwaan pelaku yang mencerminkan keinginan untuk melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan undang-undang dengan menghilangkan nyawa orang lain dengan sudah dipikirkan akibat dan kerugian lainnya. Oleh karena itu, pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap Korban Arbain pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di Desa Paring Guling Rt.02/II, Kecamatan Bungur atau di rumah korban sendiri (Arbain). Berawal dari Terdakwa cek-cok dengan teman korban di sebuah warung makan lalu Korban ikut-ikutan memarahi Terdakwa bahkan sampai mengajak Terdakwa berkelahi. Bahkan pada saat itu Korban mengancam akan membunuh Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa untuk menunggu disana karena Korban mau pulang untuk mengambil sawah namun Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa. Lalu yang kedua Korban pernah datang ke rumah Terdakwa dan mengancam akan membunuh Terdakwa apabila masih mengganggu teman korban. Kejadian Terdakwa diancam korban tersebut terjadi sekira 2 (dua) bulan sebelum Terdakwa melakukan penusukan terhadap korban. Setelah kejadian Korban mendatangi Terdakwa di rumah Terdakwa, keluarga Terdakwa meminta Terdakwa untuk pergi ke daerah pegunungan di Tanah Bumbu untuk bekerja mendulang emas;

Menimbang bahwa selama bekerja di Tanah Bumbu, Terdakwa sering kali mendapat kabar dari keluarga bahwa Korban Arbain masih sering mencari Terdakwa untuk mengajak Terdakwa berkelahi. Karena sering mendengar korban masih sering mendatangi rumah Terdakwa untuk mengajak Terdakwa berkelahi, Terdakwa pun jadi kesal sehingga hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 Terdakwa berencana pulang ke Rantau untuk mendatangi Korban dan

*Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Rta*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membunuh Korban sehingga Terdakwa membawa senjata tajam yang Terdakwa siapkan dari Tanah Bumbu. Setelah sampai rumah Terdakwa yang di Rantau, Terdakwa bertemu dengan teman-teman Terdakwa yang mengatakan kepada Terdakwa agar tidak bertemu dengan Korban Arbain karena akan membahayakan. Mendengar cerita dari teman Terdakwa tersebut, Terdakwa langsung pergi ke rumah Korban yang bertempat di Desa Paring Guling Rt.02/II, Kecamatan Bungur Kab. Tapin dengan membawa senjata tajam yang sudah Terdakwa siapkan dari Tanah Bumbu;

Menimbang bahwa saat sampai di rumah Korban, Terdakwa memanggil Korban dari teras rumah Korban lalu tidak lama Korban keluar dan bertanya "siapa ini?", Terdakwa menjawab "ini Mahli" dan Terdakwa langsung menusuk Korban di area perut dan dada Korban sebanyak 7 (tujuh) kali dan karena melihat banyak darah yang keluar dari tubuh Korban, Terdakwa berhenti menusuk dan langsung melarikan diri langsung pergi kembali ke Tanah Bumbu untuk bekerja mendulang emas. saat kejadian Terdakwa menusuk Korban, keadaan di sekitar tidak ada orang-orang sama sekali, hujan, dan sepi. Senjata tajam yang Terdakwa gunakan untuk menusuk Korban sudah Terdakwa buang di Tanah Bumbu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Terdakwa mendengar kabar Korban masih mencari Terdakwa di rumah Terdakwa untuk mengajak Terdakwa berkelahi sehingga Terdakwa berencana pulang untuk membunuh Korban dan membawa senjata tajam dari Tanah Bumbu untuk digunakan membunuh Korban. Dengan demikian, dengan adanya rentang waktu yang tenang dalam hal menyusun rencana untuk mengurungkan perbuatan tersebut tetapi tetap dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa berfikir untuk pulang ke Rantau untuk membunuh Korban dan sudah membawa senjata tajam yang disiapkan dari Tanah Bumbu merupakan suatu tindakan yang sudah direncanakan oleh Terdakwa. Hal berencana juga diketahui karena setelah Terdakwa menusuk Korban, Terdakwa langsung melarikan diri ke Tanah Bumbu dan membuang senjata tajamnya di Tanah Bumbu yang hingga saat ini tidak diketahui di mana keberadaan senjata yang digunakan Terdakwa untuk menusuk Korban. Oleh karena Terdakwa melarikan diri, sehingga 2 (dua) tahun setelah kejadian tersebut, Terdakwa baru ditemukan dan dilakukan penangkapan;

Menimbang bahwa dengan demikian **unsur dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu** telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur Menghilangkan Nyawa Orang Lain;**

*Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Rta*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa unsur Menghilangkan Nyawa Orang Lain Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa unsur subjektif sengaja dengan wujud perbuatan menghilangkan nyawa terdapat syarat yang harus juga dibuktikan adalah pelaksanaan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain harus tidak lama setelah timbul kehendak atau niat untuk menghilangkan nyawa itu, oleh karena apabila terdapat tenggang waktu yang cukup lama sejak timbulnya atau terbentuknya kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaannya dimana dalam tenggang waktu yang cukup lama itu petindak dapat memikirkan tentang berbagai hal misalnya memikirkan kehendaknya itu akan diwujudkan dalam pelaksanaan atautkah tidak dengan cara apa kehendak itu akan diwujudkan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap Korban Arbain pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di Desa Paring Guling Rt.02/II, Kecamatan Bungur atau di rumah korban sendiri (Arbain);

Menimbang bahwa saat sampai di rumah Korban, Terdakwa memanggil Korban dari teras rumah Korban lalu tidak lama Korban keluar dan bertanya "siapa ini?", Terdakwa menjawab "ini Mahli" dan Terdakwa langsung menusuk Korban di area perut dan dada Korban sebanyak 7 (tujuh) kali dan karena melihat banyak darah yang keluar dari tubuh Korban, Terdakwa berhenti menusuk dan langsung melarikan diri langsung pergi kembali ke Tanah Bumbu untuk bekerja mendulang emas. saat kejadian Terdakwa menusuk Korban, keadaan di sekitar tidak ada orang-orang sama sekali, hujan, dan sepi. Senjata tajam yang Terdakwa gunakan untuk menusuk Korban sudah Terdakwa buang di Tanah Bumbu;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* RSUD Datu Sanggul Nomor : 232/Ver/x/2022 tanggal 19 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh dr.Resti Riyandina M/NIP.199208062020122010 terhadap Korban atas nama ARBAIN Bin H.SAPUR (Alm) dengan Hasil Pemeriksaan Korban masuk Rumah Sakit dalam keadaan meninggal dunia, pada korban ditemukan :

1. Kepala : Tidak terdapat kelainan
2. Leher : Tidak terdapat kelainan
3. Dada / punggung : Tampak luka robek tepi rata dibagian dada sebelah kanan diatas puting susu dengan panjang dua sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dan dalam tiga sentimeter;

Tampak luka robek tepi rata dibagian dada

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Rta



sebelah kanan disamping kanan putting susu dengan panjang dua koma lima sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam empat sentimeter dan teraba patahan tulang didalamnya;

Tampak luka robek tepi rata dibagian bawah ketiak kiri dengan panjang dua sentimeter, lebar dua sentimeter dan dalam empat sentimeter.

4. Perut/pinggang : Tampak luka robek tepi rata dibagian perut kanan atas dengan panjang empat sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam Sembilan sentimeter dengan usus terburai keluar;

Tampak luka robek tepi rata bagian perut kanan atas, sekitar lima jari disamping kiri pusat, dengan panjang dua koma lima sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam Sembilan sentimeter dengan usus terburai keluar;

Tampak luka robek tepi rata dibagian perut kanan bawah dengan panjang dua sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter dan dalam Sembilan sentimeter.

5. Anggota gerak atas : Tampak luka robek tepi rata dijari kelingking tangan kanan dengan panjang empat sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dan dalam satu sentimeter  
6. Anggota gerak bawah/ : Tidak terdapat kelainan  
7. Genetalia/bokong : Tidak terdapat kelainan

#### KESIMPULAN

Keadaan tersebut diatas diduga akibat trauma benda tajam;

Menimbang bahwa akibat dari kejadian Terdakwa menusuk organ vital korban menyebabkan korban telah meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor: 271/SKK/RSUD-DS/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh RSUD Datu Sanggul atas nama Arbain yang dinyatakan meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022 pukul 16.30 Wita di ruang IGD RSUD Datu Sanggul yang ditanda tangani oleh dr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resti Riyandina Mujiarto Binti Mujiarto selaku Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP);

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dilakukan Terdakwa bukanlah merupakan suatu perbuatan penganiayaan yang menyebabkan kematian dikarenakan Terdakwa secara sadar menggunakan senjata tajam untuk menusuk perut dan dada Korban, dan Terdakwa menyadari akibat yang Terdakwa lakukan dari menusuk Korban akan menyebabkan kematian pada Korban. Selain itu, Terdakwa menusuk bagian perut dan dada Korban, dan Terdakwa tahu bahwa di area perut dan dada berada organ-organ vital di dalamnya. Selain itu, Majelis Hakim juga menilai bahwa Terdakwa bukan melakukan pembunuhan biasa melainkan pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu karena sejak Terdakwa berada di Tanah Bumbu, Terdakwa sudah berfikir untuk pulang akan membunuh Korban dan menyiapkan senjata tajam yang dibawa dari Tanah Bumbu;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur **menghilangkan nyawa orang lain** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi maka selanjutnya untuk dakwaan alternatif lainnya tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan persidangan perkara ini, tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan Terdakwa,

maka kepada Terdakwa dapatlah dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pembunuhan berencana**", sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara sesuai dengan sistem pemidanaan yang berlaku di Indonesia. Mengenai lamanya pidana penjara akan ditentukan dalam Amar Putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Rta





dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar celana dalam warna hijau yang bertuliskan sport
- 1 (satu) buah kursi terbuat dari kayu;

Yang merupakan pakaian yang digunakan korban dan kursi yang diduduki Korban ketika tubuhnya terluka pada saat terjadinya tindak pidana dan membuat trauma keluarga korban sehingga barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa menghilangkan nyawa korban Arbain dan menimbulkan trauma bagi keluarga korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 340 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Mahli Bin Jumairi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pembunuhan berencana**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Mahli Bin Jumairi** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **16 (enam belas)** tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Lembar celana dalam warna hijau yang bertuliskan sport
  - 1 (satu) buah kursi terbuat dari kayu;

**dimusnahkan;**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2025 oleh kami, Kuni Kartika Candra Kirana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fachrun Nurrisya Aini, S.H., dan Shelly Yulianti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Rafei Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Yusuf Arsa Yoga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

ttd

Fachrun Nurrisya Aini, S.H

ttd

Shelly Yulianti, S.H.,

Hakim Ketua,

ttd

Kuni Kartika Candra Kirana, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Muhammad Rafei

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Rta